

DIPLOMADO DE ALTA ESPECIALIZACIÓN MINERA (DAEM)

DERECHO MINERO

Domina el marco legal que sostiene permisos, seguridad, concesiones, fiscalización y contratos en minería.

DURACIÓN ESTIMADA

2 a 3 meses

MODALIDAD

Asincrónica

RUTA

3 módulos · 9 temas

Decide con criterio legal en cada etapa del negocio minero.

Fortalecer la interpretación y aplicación del marco legal minero en materias ambientales, seguridad, jurisdicción, concesiones, fiscalización y gestión contractual.

ESTÁ PENSADO PARA

Abogados, ingenieros, gestores de proyectos, responsables de permisos, cumplimiento, contratos y relaciones institucionales en minería y empresas vinculadas.

Tres capacidades para avanzar

01

Permisos y ambiente

Interpreta instrumentos ambientales, catastro, estándares y rutas de aprobación.

02

Seguridad y jurisdicción

Conecta deberes laborales, seguridad minera, fiscalización, arbitraje y controversias.

03

Concesiones y contratos

Revisa obligaciones de titulares, vigencia de derechos y estructuras contractuales.

AL TERMINAR TU DIPLOMADO

Tendrás una visión integral para tomar decisiones con mayor criterio legal.

Revisarás regulación ambiental, catastro, permisos, seguridad, jurisdicción, arbitraje, fiscalización, derechos y obligaciones de titulares, concesiones y contratos mineros.

LEGISLACIÓN MINERA Y MARCO LEGAL DEL SECTOR

3 temas · contenido detallado del módulo

TEMA 01

REGULACIÓN AMBIENTAL Y GESTIÓN DEL CATASTRO MINERO: ÁREAS RESTRINGIDAS Y SU IMPACTO

- Fundamentos del Derecho Ambiental Minero, tipología de Instrumentos de Gestión Ambiental (IGA) y su alcance en el ciclo del proyecto.
- Estrategias de Certificación Ambiental e implementación práctica de IGA aplicados a la fase de exploración minera.
- Aplicación de Estándares de Calidad Ambiental (ECA), Límites Máximos Permisibles (LMP) y diseño de planes de monitoreo.
- Gestión técnica y legal del Catastro Minero: análisis de superposición y mitigación de riesgos en Áreas Restringidas a la Actividad Minera.

TEMA 02

MARCO LEGAL Y PERMISOLOGÍA AMBIENTAL EN MINERÍA

- Arquitectura legal y regulación ambiental aplicada: interpretación de normativas y decretos vigentes para la obtención de permisos.
- Análisis de riesgos jurídicos, viabilidad regulatoria y estructuración legal en el desarrollo de Megaproyectos Mineros.
- Clasificación de Permisos Ambientales e itinerario legal para la aprobación de Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA-sd y EIA-d).
- Impacto de los Tratados Internacionales en la minería nacional y mapa de competencias de las Entidades Gubernamentales y organismos reguladores (MINEM, SENACE, OEFA, ANA).

TEMA 03

RESPONSABILIDAD SOCIAL, DERECHOS DE LAS COMUNIDADES Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

- Gestión de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) bajo el estándar ISO 26000: sostenibilidad y valor compartido.
- Marco legal de los derechos de las comunidades campesinas y nativas, consulta previa y ejecución de compromisos socioambientales.
- Políticas públicas, mecanismos legales y estrategias institucionales para la prevención y gestión de la litigiosidad social.
- Técnicas avanzadas de negociación, mediación estratégica y resolución efectiva de conflictos en el entorno minero.

JURISDICCIÓN MINERA, REGULACIÓN LABORAL Y NORMATIVAS DE SEGURIDAD

3 temas · contenido detallado del módulo

TEMA 01

LEGISLACIÓN EN SEGURIDAD MINERA: NORMATIVAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN AVANZADOS

- Fundamentos legales del Derecho Laboral Minero: principios de prevención, derechos del trabajador y alcance del deber de garantía del empleador.
- Diseño, implementación y auditoría del Sistema Integrado de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (SSO).
- Análisis e interpretación normativa del Reglamento de SSO en Minería (D.S. N° 024-2016-EM y sus modificaciones D.S. N° 023-2017-EM y D.S. N° 034-2023-EM).
- Aspectos legales, constitución, atribuciones y facultades operativas del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional.

TEMA 02

JURISDICCIÓN MINERA: MARCO LEGAL Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN CONCESIONES MINERAS

- Estructura, competencia y organización del marco jurisdiccional minero (Consejo de Minería y Autoridad Administrativa).
- Procedimiento ordinario minero: tramitación, amparo legal, administración y mantenimiento del título de la Concesión Minera.
- Agotamiento de la vía administrativa, medios impugnatorios (recursos de revisión y apelación) y resolución de controversias sobre derechos mineros.
- Análisis de criterios jurisprudenciales, precedentes vinculantes y principios rectores aplicables al régimen de concesiones.

TEMA 03

ARBITRAJE Y FISCALIZACIÓN EN EL SECTOR MINERO

- Marco normativo del TUO de la Ley General de Minería: vías ad hoc y de arbitraje comercial/inversión para la solución eficiente de disputas mineras.
- Criterios legales para la designación de árbitros, estándares de independencia, imparcialidad y ética en el arbitraje minero.
- Atribuciones, potestad sancionadora y límites de supervisión de los organismos reguladores: OSINERGMIN, OEFA y SUNAFIL.
- Competencias, procedimiento administrativo sancionador y alcance de la función fiscalizadora de los Gobiernos Regionales (DREMH/GREMH) en la pequeña minería y minería artesanal.

GESTIÓN CONTRACTUAL, CONCESIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS TITULARES MINEROS

3 temas · contenido detallado del módulo

TEMA 01

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS TITULARES DE LA ACTIVIDAD MINERA: MARCO LEGAL Y ESTRATEGIAS DE CUMPLIMIENTO

- Garantías jurídicas, libre comercialización y catálogo de derechos de los titulares de la actividad minera.
- Deberes legales, producción mínima, inversión obligatoria y compromisos socioambientales del titular extractivo.
- Cumplimiento del Convenio 169 de la OIT: etapas, procedimiento legal y gestión del proceso de Consulta Previa a comunidades.
- Mecanismos de protección jurídica, amparo legal y defensa del título minero frente a terceros e invasiones.

TEMA 02

CONCESIONES MINERAS: LEGISLACIÓN, REQUISITOS Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

- Naturaleza jurídica de la concesión minera, atributos del título y distinción legal respecto del terreno superficial.
- Clasificación de concesiones (exploración, beneficio, labor general, transporte) y trámites para la autorización de actividades de explotación.
- Requisitos procedimentales, expediente técnico-legal y vinculación con la viabilidad del Instrumento de Gestión Ambiental (IGA).
- Régimen de obligaciones, penalidades y causalística legal para la extinción de derechos mineros (caducidad, renuncia, cancelación y nulidad).

TEMA 03

CONCESIONES MINERAS Y GESTIÓN CONTRACTUAL: TIPOS, REQUISITOS Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

- Structuring y redacción estratégica de contratos mineros: opción, cesión, transferencia, hipoteca, riesgo compartido (Joint Venture) y regalía.
- Naturaleza, constitución y funcionamiento de la Sociedad Minera de Responsabilidad Limitada (SMRL).
- Estructuración financiera en concesiones: tributación minera, regalías, gravámenes y evaluación de riesgos en inversiones extractivas.
- Cláusulas arbitrales, vías de conciliación y mecanismos efectivos para la prevención y resolución de disputas contractuales en el sector minero.

MÁS QUE CONTENIDO

Una experiencia diseñada para avanzar mientras trabajas.

Flexibilidad, acompañamiento y recursos para sostener tu aprendizaje.

01

DOCENTES DEL SECTOR

Aprende con profesionales vinculados actualmente a minería y casos reconocibles de la operación.

02

BOLSA DE TRABAJO

Recibe convocatorias mediante plataformas internas, grupo de WhatsApp y correo electrónico.

03

NETWORKING

Amplía tu red con docentes y profesionales que comparten contexto, experiencia y oportunidades.

04

CLASES GRABADAS

Estudia de forma asincrónica y vuelve al contenido cuando tu jornada te lo permita.

05

CERTIFICACIÓN MÚLTIPLE

Obtén diploma y evidencias por cada módulo aprobado, con opciones adicionales.

06

MATERIAL COMPLEMENTARIO

Refuerza con resúmenes en video y audio, material de estudio y autoevaluaciones.

Credenciales, trayectoria y referencias institucionales.

Conoce los elementos que respaldan la experiencia EDUMIN y confirma con un asesor su vigencia y alcance para esta convocatoria.

SISTEMA DE GESTIÓN DECLARADO POR EDUMIN

Estándares ISO

Calidad y gestión educativa presentadas como parte de las credenciales institucionales de EDUMIN.



11 AÑOS

formando talento para minería

+10,000

alumnos capacitados

DOCENTES

activos en el sector minero



Ministerio de Educación del Perú

Referencia del sistema educativo nacional



Colegio de Ingenieros del Perú

Certificación profesional opcional

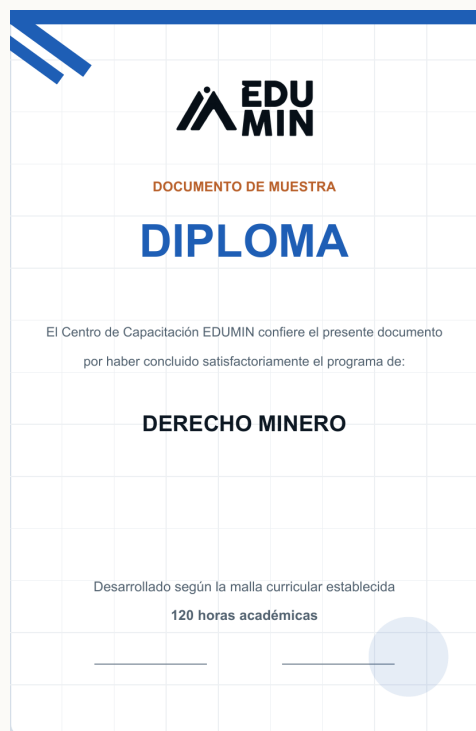


San Ignacio University

Certificación internacional opcional

Una ruta completa. Certificados que hacen visible cada etapa de tu avance académico.

Potencia tu currículum y perfil profesional con estos certificados.



Diploma de Alta Especialización Minera
120 HORAS ACADÉMICAS



MÓDULO 01

Legislación Minera y Marco Legal del Sector

Certificado modular de alta especialización



MÓDULO 02

Jurisdicción Minera, Regulación Laboral y Normativas de Seguridad

Certificado modular de alta especialización



MÓDULO 03

Gestión Contractual, Concesiones y Responsabilidades de los Titulares Mineros

Certificado modular de alta especialización



Colegio de Ingenieros del Perú
OPCIÓN PROFESIONAL



San Ignacio University
OPCIÓN INTERNACIONAL

Imágenes referenciales. Consulta con un asesor los textos específicos de cada diploma y certificado.

ESTAMOS LISTOS PARA AYUDARTE

Toma tu decisión con más claridad y acompañamiento.

Cuéntanos qué quieres lograr. Un asesor puede ayudarte a resolver tus dudas, comparar opciones y confirmar el siguiente paso.

ORIENTACIÓN PERSONALIZADA

Conversa con un asesor EDUMIN

Recibe información clara para decidir con confianza y avanzar con una ruta que responda a tu objetivo.

- Resuelve tus dudas sobre la malla y metodología
- Conoce inversión y opciones de financiamiento
- Consultas sobre certificaciones y próximos pasos



WHATSAPP +51 987 423 200